COMMUNE DE
MARTIGNY-COMBE

RÈGLEMENT ET DIRECTIVES SUR L'OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ ET SUR L'UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES

POUR LE PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION

VERSION : **JUILLET 2023**

TABLE DES MATIÈRES

1. OBJECTIF 2
2. CHAMP D' APPLICATION 2
3. DEVOIRS DE L' EMPLOYEUR 2
4. DEVOIRS DES UTILISATEURS·TRICES 2
4.1. RÈGLES DE SÉCURITÉ : DROITS D'ACCÈS 2
4.2. GESTION DES MOTS DE PASSE 3
4.3. AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS 3
4.4. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ 3
4.5. LOGICIELS : INSTALLATION ET COPIE 3
4.6. POSTES DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS 3
4.7. ÉQUIPEMENTS PRIVÉS 4
5. INTERNET 4
5.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX 4
5.2. UTILISATION ABUSIVE 5
5.3. TÉLÉCHARGEMENT DES INFORMATIONS 5
6. UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE 6
6.1. COMMUNICATION 6
6.2. CONTENU CONFIDENTIEL 6
6.3. UTILISATION A TITRE PRIVÉ 6
6.4. MESSAGERIE PRIVÉE (GMAIL, HOTMAIL, ETC.) 7
7. CONTROLE 7
8. SANCTIONS 7
8.1. INSTANCES COMPÉTENTES ET SANCTIONS EN CAS D'ABUS : 8

1. OBJECTIF

Ce document a pour but d'énoncer les règles concernant l'accès aux ressources informatiques ainsi que l'utilisation de ces dernières.

L'usage du système d'information et de communication doit être exclusivement professionnel, sauf exceptions prévues dans la présente charte. Afin de garantir la transparence envers les utilisateurs et utilisatrices, de promouvoir une utilisation éthique, responsable et sécurisée des ressources informatiques, cette charte établit les règles relatives à leur emploi. Elle définit également les moyens de contrôle et de surveillance mis en place pour assurer le respect du contrat de travail des employés et la responsabilité pénale et civile de l'employeur, sans pour autant se substituer à l'application du cadre légal en vigueur.

2. CHAMP D'APPLICATION

La charte informatique s'applique à l'ensemble des collaborateurs, collaboratrices, stagiaires et autres personnes autorisées (ci-après dénommées "utilisateurs" et "utilisatrices") à utiliser les équipements informatiques de l'administration communale de Martigny-Combe. Chaque utilisateur et utilisatrice s'engage formellement à respecter les dispositions contenues dans ce document.

3. DEVOIRS DE L'EMPLOYEUR

Dans le cadre des mesures prises pour préserver ses intérêts et la sécurité des équipements informatiques, l'employeur s'engage à respecter et à protéger la vie privée de chaque utilisateur et utilisatrice. Il ne consultera pas les données privées des utilisateurs et utilisatrices, dès lors qu'elles peuvent être identifiées comme telles (par exemple, en-tête de message, nom de dossier ou de fichier).

4. DEVOIRS DES UTILISATEURS·TRICES

4.1. RÈGLES DE SÉCURITÉ : DROITS D'ACCÈS

Le droit d'accès aux ressources et aux fichiers informatiques est accordé par un compte personnel et non transférable. Ce compte doit être protégé par un mot de passe.

L'utilisateur ou l'utilisatrice reçoit un identifiant et un mot de passe qui lui sont propres et qui ne doivent être communiqués à quiconque. Ils correspondent à une signature informatique et engagent la seule responsabilité de l'utilisateur ou utilisatrice propriétaire.

Les utilisateurs ou les utilisatrices s'engagent à ne pas se connecter à un réseau Wi-Fi public – même sécurisé – sans utiliser de VPN. À défaut, ils doivent utiliser le partage de connexion avec leur téléphone mobile.

L'utilisateur ou l'utilisatrice s'engage à ne jamais désactiver les protections mise en place sur le système informatique.

4.2. GESTION DES MOTS DE PASSE

La création d'un mot de passe doit être sécurisée. Il doit contenir au moins 12 caractères, incluant des lettres minuscules, majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, avec au moins un caractère de chacune de ces catégories. De plus, il ne doit contenir ni le nom, ni le prénom, ni aucune information facilement déductible sur l'utilisateur ou l'utilisatrice. Il ne doit pas non plus reprendre un mot de passe (en totalité ou en partie) utilisé à titre privé.

Aucune divulgation du mot de passe n'est autorisée. L'utilisateur ou l'utilisatrice doit se servir que des comptes pour lesquels il a reçu une autorisation.

4.3. AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS

L'authentification à deux facteurs est requise. Les moyens d'authentification proposés doivent être strictement personnels (téléphone, courriel privé, etc.) et eux-mêmes protégés par un mot de passe.

4.4. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

L'accès des utilisateurs et utilisatrices aux informations et documents conservés sur les systèmes et réseaux informatiques (y compris internet) est limité à ceux qui leur sont propres, ainsi qu'à ceux qui sont publics ou partagés. Il est formellement interdit de consulter intentionnellement des informations circulant sur les réseaux ou détenues par d'autres utilisateurs et utilisatrices, même si ces derniers ne les ont pas protégées.

Cette obligation de confidentialité dépasse la durée du contrat de travail et reste intacte même après la fin des rapports de travail.

4.5. LOGICIELS : INSTALLATION ET COPIE

Les logiciels ne doivent être installés sur les postes qu'avec l'accord préalable du responsable informatique. L'utilisateur et l'utilisatrice s'engagent à ne pas installer sur leur poste de travail, ou sur tout autre ordinateur du réseau, d'environnements de stockage Cloud (tels que Dropbox, Google Drive, etc.). Les copies personnelles ou les installations privées de logiciels sont interdites.

4.6. POSTES DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS

Le poste de travail est un élément constitutif du système informatique de la commune. La modification de son contenu et/ou un usage inapproprié peuvent avoir des effets sur le fonctionnement global de l'environnement informatique. Le poste de travail doit être utilisé pour accomplir des tâches professionnelles. Chaque utilisateur ou utilisatrice est responsable du matériel mis à sa disposition et de l'utilisation des données auxquelles il a accès selon le présent règlement.

Aucune donnée privée n'est autorisée sur le réseau. En aucun cas, la commune ne pourra être tenue responsable de la sauvegarde et de la perte de ces données.

Il est notamment interdit de :

- Modifier la configuration matérielle du poste de travail en retirant des composants ou en installant de nouveaux ;

- Modifier la configuration logicielle du poste de travail en retirant des programmes ou en installant des programmes téléchargés depuis internet ou reçus par courrier électronique ou en provenance de toute autre source ;

- Réaliser des développements informatiques sans autorisation.

L'utilisateur ou utilisatrice verrouille son poste de travail lorsqu'il quitte sa place de travail. En cas d'absence prolongée (plus d'une heure), il ou elle quitte sa session. A la fin de la journée de travail, il ou elle éteint son poste de travail.

4.7. ÉQUIPEMENTS PRIVÉS

L'utilisateur et l'utilisatrice doivent utiliser exclusivement le matériel professionnel mis à leur disposition pour effectuer leur activité professionnelle. Ils s'engagent à ne pas connecter au poste de travail, ou à tout ordinateur du réseau, d'appareils électroniques privés tels que smartphones, clés USB, systèmes externes et tablettes.

L'utilisateur et l'utilisatrice qui souhaitent, exceptionnellement, connecter un équipement privé (comme un ordinateur portable) au réseau informatique doivent demander une autorisation motivée auprès du responsable informatique.

Ils s'engagent à ne pas synchroniser les fichiers de l'administration communale sur un appareil privé. Toutefois, ils sont autorisés à configurer la messagerie électronique sur leurs propres appareils.

5. INTERNET

5.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

L'internet doit être utilisé par les utilisateurs et les utilisatrices uniquement à des fins professionnelles et dans le cadre des fonctions qui leur sont attribuées.

L'utilisation d'internet à des fins personnelles est autorisée à condition que les ressources consommées soient minimes et que ni le temps de travail ni la capacité du réseau ne soient affectés. La consultation à des fins personnelles doit, par définition, demeurer occasionnelle et accessoire.

La diffusion d'informations personnelles ou publicitaires sans rapport avec l'activité professionnelle est strictement interdite. Les utilisateurs et les utilisatrices ne sont pas autorisés à s'abonner à des services d'informations payants sans autorisation préalable.

Le réseau Internet n'est pas intrinsèquement sûr. Les données consultées ou transmises peuvent être interceptées ou corrompues. Il est important de rester prudent lors de son utilisation et de respecter, en plus des principes mentionnés ci-dessus, les règles suivantes :

- L'accès aux sites à risques ou injustifiés est bloqué par l'administration communale.
- Les données sensibles ne doivent jamais être transmises, mises à disposition de tiers ou stockées - même temporairement - sur Internet sans validation préalable.
- Aucun fichier image, audio ou vidéo mettant en scène une activité et/ou des collaborateurs au sein de l'administration communale, impliquant l'administration communale ou ses collaborateurs, ne peut être publié sur les réseaux sociaux sans avoir préalablement obtenu l'accord de la direction de la communication et du marketing. Il est important de rappeler qu'il est impossible d'effacer toutes les traces d'un message laissé sur Internet.
- L'utilisation d'Internet doit se faire dans le respect des législations relatives notamment au droit d'auteur, à la fraude informatique, à la protection de la personne humaine, ainsi qu'à l'intimité et au respect de la vie privée.
- Il est formellement interdit de télécharger des données (images, films, musiques ou documents) soumises à un copyright, illégales ou contraires à la déontologie.

5.2. UTILISATION ABUSIVE

Chaque utilisateur et utilisatrice doit veiller à utiliser Internet sans exposer l'administration communale à des risques d'ordre légal, réglementaire ou opérationnel et sans compromettre la réputation de la commune. Toute utilisation abusive ou illégale est strictement interdite. L'accès, le chargement ou le téléchargement et la transmission de données dont le contenu est contraire à la loi, à l'éthique, à la morale ou bien de caractère injurieux, offensant, humiliant ou dénigrant sont formellement défendus.

L'employeur se réserve le droit de bloquer, sans préavis, l'accès à certaines catégories de sites Internet, notamment :

- sites de messagerie non professionnelle, y compris site de messagerie instantanée ("chat")
- sites de transactions financières (notamment les sites boursiers) ou ceux payants
- sites de jeux et de paris
- sites à caractère érotique, violent, raciste ou contraire aux mœurs de quelque manière que ce soit
- sites qui sollicitent trop fortement les systèmes d'information (par ex. connexion à des sites radiophoniques).

5.3. TÉLÉCHARGEMENT DES INFORMATIONS

Les logiciels, données et fichiers (y compris les fichiers comprenant un contenu audio ou vidéo, voire les deux) ne peuvent être téléchargés à partir de l'internet vers les réseaux qu'à la seule condition qu'ils soient en rapport avec l'activité professionnelle. Ces opérations sont autorisées à condition que les utilisateurs et utilisatrices veillent à respecter le droit des parties tierces et à ne pas introduire de virus dans le réseau.

L'utilisateur ou utilisatrice s'engage à ne pas copier illégalement des logiciels ou des fichiers protégés par un "copyright" (musique, film, etc.) et à ne pas diffuser des informations appartenant à des tiers sans leur autorisation. Il ou elle s'engage à mentionner ses sources lors de l'utilisation d'informations.

6. UTILISATION DE LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

6.1. COMMUNICATION

L'utilisateur ou utilisatrice se servira de son adresse répertoriée sur la messagerie électronique de l'administration communale pour toutes ses communications d'ordre professionnel. Il ou elle veillera à rédiger ses messages avec la plus grande correction, car le nom de la commune apparaît dans son adresse.

Dès lors, il ou elle reconnaît que lors de la création ou du transfert d'un e-mail, il est nécessaire de porter attention aux propos exprimés, qui pourraient nuire à son auteur ainsi qu'à l'institution. Les propos tendancieux, diffamatoires, discriminatoires, violents, indécents ou obscènes sont strictement interdits.

Si un utilisateur ou une utilisatrice reçoit un courrier électronique à caractère violent, raciste ou pornographique, il ou elle doit avertir rapidement le ou la responsable informatique. Afin de prendre rapidement les mesures qui s'imposent.

Les envois en masse (chaîne) ou la rediffusion d'annuaires (spam) sont interdits.

En cas d'absence ou de vacances, l'utilisateur ou utilisatrice prend les mesures nécessaires pour assurer un suivi de ses courriers électroniques professionnels. Il active un message d'absence à l'intention des contacts externes et internes.

6.2. CONTENU CONFIDENTIEL

L'utilisateur ou utilisatrice s'engage à prendre en compte le manque de confidentialité du système de messagerie, notamment à destination des correspondants sur Internet et à éviter de transmettre des données sensibles, notamment de type personnel, par courriel. La transmission de contenu confidentiel (dans le corps du message ou en pièce jointe) devra être cryptée.

Pour ce faire, il convient d'utiliser une méthode simple :

- Compressez vos documents dans un fichier ZIP.
- Apposez un mot de passe au fichier ZIP (au moins 10 caractères).
- Ensuite vous transmettez le mot de passe à votre interlocuteur par un autre canal (p. ex. SMS).
- Vous pouvez par la suite simplement réutiliser le même mot de passe avec votre interlocuteur.

Les fichiers attachés aux mails reçus doivent faire l'objet d'une attention particulière, notamment les extensions : .exe, .com, .bat, .xlm, .vbs, .vb. En cas de doute, l'utilisateur ou utilisatrice prend contact avec le support informatique.

6.3. UTILISATION A TITRE PRIVÉ

L'utilisateur ou utilisatrice s'engage à ne pas utiliser son compte de messagerie professionnel à des fins privées.

6.4. MESSAGERIE PRIVÉE (GMAIL, HOTMAIL, ETC.)

L'utilisation d'une messagerie privée dont l'adresse est autre que utilisateur@martigny-combe.ch est interdite sauf si des contraintes techniques l'exigent. Il ne faut pas échanger des courriels professionnels depuis sa messagerie privée.

7. CONTROLE

Il est essentiel pour la réputation de l'administration communale et son bon fonctionnement que les utilisateurs et utilisatrices respectent les instructions exposées dans cette charte.

Afin de vérifier le respect des règles visant à garantir la sécurité et à ne pas exposer l'administration communale à des risques d'ordre légal, réglementaire et opérationnel, des contrôles ponctuels et anonymes seront effectués.

Pour mener ces contrôles, la Direction, assistée du ou de la responsable informatique, observera les principes concernant le respect de la vie privée et la protection des données prescrits par les dispositions légales en vigueur. Ils n'analyseront les agissements d'un utilisateur ou d'une utilisatrice déterminée que lorsqu'une irrégularité aura été constatée.

Lorsque l'analyse des journaux permet de mettre en évidence une utilisation abusive ou même illégale des systèmes et réseaux informatiques, la Direction notifiera un avis à tous les utilisateurs et utilisatrices faisant état :

- des présomptions d'actes illicites ;
- des mesures prises, en l'occurrence la collecte d'informations pendant une période déterminée ;
- si les abus persistent, les données recueillies seront exploitées de manière nominative.

8. SANCTIONS

L'administration communale vérifie le respect de ces instructions. Toute utilisation abusive de l'internet et tout comportement allant à l'encontre des dispositions de cette charte sont expressément interdits.

L'utilisateur ou l'utilisatrice qui enfreindrait les règles précédemment définies s'expose à un retrait partiel ou complet de ses droits d'accès informatiques ainsi qu'à des poursuites disciplinaires ou pénales.

8.1. INSTANCES COMPÉTENTES ET SANCTIONS EN CAS D'ABUS :

Le non-respect de ces règles ainsi que les utilisations anormales du système d'information de l'administration communale engagent la responsabilité personnelle du collaborateur ou de la collaboratrice lorsque les faits fautifs lui sont personnellement imputables.

Après avoir entendu la collaboratrice ou le collaborateur, s'il s'avère que l'utilisation d'internet et des moyens informatiques constitue une violation du présent règlement, l'exécutif communal prend les mesures appropriées pouvant aller jusqu'au licenciement pour justes motifs. Si les agissements du collaborateur ou de la collaboratrice sont de nature pénale, l'employeur se réserve tout droit d'agir en justice.

Ainsi adopté par le Conseil communal en séance du 14 juillet 2023.

Règlement et directives sur l'obligation de confidentialité et sur l'utilisation des outils informatiques, d'internet, de la messagerie électronique et de la téléphonie fixe ou mobile pour le personnel de commune.

M./Mme : _____

né(e) le : _____

confirme avoir reçu, lu et approuvé le règlement susnommé. Il/Elle s'engage à en respecter les règles et en connaît les conséquences en cas de non-respect de ces dernières.

_____ _____

Lieu, le Signature